

מסורת הש"ס

(א) [לעיל סח:]; (ב) [לעיל כג:]; (ג) [מנחות לו: גיטין לו:]; (ד) [גירסת העיבור בערך דקדק ב' רב חנן ומיושב מזה קושיות ההשג"ח מנח' ד"ה כמאן]; (ה) צ"ל משום דגמר ומקני מר"ה.

תורה אור השלם

1 פתח פיר' לאלם אל דין כל בני חלוק; משלי לא ח

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה חיישינן בו' וחבא דקיימא אינעא תיקוב: עיין לעיל דף נ"ג ע"כ מוס': ד"ה וכלמנא: תוס' ר"ה כמאן בו' היינו דלא בר"י: קשה לי הא אמרינן לעיל דגם ר"י מלי סבר דמחאם של"פ: הו' מחאם אלא דענא טובה קמיל וביומר הא ר"ינ אמר קן עליו ושפיר אמר כאל לרב ענן כמאן כד"י וע"ע:

הגהות הב"ח

(א) נב' אול אהדר גורא וכו' זיל אהדר וכו' וכו' (שפעאל וכו' יודי' דאמרי כל בפניו: (ב) שם א' הו' ידעת מי הוה עבדת: (ג) רשב"ם ד"ה והא אחיל בו' והלא י' ש' לי וכו' דאמר לי קן חוק: (ד) תוס' ד"ה והא וכו' שבתנו עשייתו הו' חוקה: (ה) ד"ה שלא וכו' ופירש שם בתוספות פי' ראשו' דלפ"י לא אמר שלא אמר לי אדם דגם מעולם פריך וגורא לי דמכא ספא דמשעת דלפ"י אבא אמר מפלוג דזונה מיק וכו' וגורא דוה דחוק וכו' איכא למידק איפסא ולפרוק טפי מרישא לסיפא וגורא לי דמקשה לא אסיק דלעומה דנטעון ליה אקן ולהכי פריך פשיטא דחזקה גרידא אינא מועלת בלא טענה ומשני דלפא דענן דנטעון ליה אקן ולגיל פריך חזקה שיהא עגמא טענה תיהוי חזקה היינו דנטעון ליה אקן דכיון שלא מיחה: (ו) בא"ד משור המועד פריך פשיטא כ"ל וי"כ דיבור אז הוה חזקה: (ז) ד"ה כמאן וכו' דלא עני מחאם בפניו והייט: (ח) ד"ה אמר וכו' ופי' קאנטענס הכא הולאה שמתלה כ"ל ותיבות ומיחו כרביט נמחק:

מוסף רש"י

שלא אמר לי אדם דבר מעולם, ולא אמר לי אתה מכרת לי (וע"ל כח:). הבא משום יירושא אינו צריך טענה. אלו נצ"ל לומר אתה כדי שיהא צאקפמיא שנה בו' הא אס קרוב בתוך מהלך יום שיוכל לידע מיד כשידע ולא ימחה תהיה חזקה וכו' ישמעאל צר' יוס' נמי צלגהי פריקין (דף נט: ט) ת"ר מעשה צאדס אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין צא לפני ר' ישמעאל א"ל החוקת משום דס"ל צפניו לאלתר הוירא חזקה: אין הלכה בו'. אלא כרבנן דאמרי דכל דבר חזקה ג' שנים מיום ליום צעינן: והא אחיל בו'. וי' והא י' לי טענה ודאית שהקנה לי קרקע דיש לי עדים שראו שהיה מסייע לי לבנות הכותל וכמאן דאמר קך חוק וקני דמי: מחילה בטעום היא. שלא היה יודע שאתה בזנה בתוך שלו: מי הוה עבדת. בתמיה. אלא גם אתה טעית וכסבור היית שאתה בזנה בתוך שלך: חד

מוסף תוספות

א. [וא"כ] הא הוירא חזקה שאין עמה טענה ולא עדיף לאלתר לדידהו משלש שנים רלבנן. ר"ן. ב. שהיה טוען וכו', החזקתי בה בפניו, והלה טוען מעולם לא מכרתי לו כלום. רמב"ן. ג. [דן]אהדר גורא בארעא דחבריה לא משמע שלקחה עשה כן. שטמ"ק צסס מוס' הא"ש. (אולם ברמב"ן מפרש שכשראיתי שהגדר היה בתוך שלי, לא רציתי לקבל הימנו ונתתי לו דמים). ד. [דן]כיון שברעתי מכר ובמכר שייך לומר ניתא ליה דליקום בחינותיה אי"כ אית קן למימר דכל כמה דלא הדר ביה מחיל ליה מחילה גמורה. ריעב"א צ"מ ס': א'. [אלא ד]היה סבור דטעמא דרב נחמן דלא מפיקין באי שמיט ואכיל משום דמחילה הוירא מחילה. מוס' צ"מ סו.

חוקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

ספסא מאי. משום דתרי לשיני אמר רב יוסף לעיל [מ:]: ואיכא צינייהו סתמא חד פסל וחד מכשר הלכך קבעי הכא אמאי סמכינן אי אמר להן סתמא כמזבו ולא אמר להו מיתבו צשוקא ובצרייתא ולא אמר להו נמי איטמרו מי הוי מתנתא טמירתא או לא. ויש מפרשין דלמודעא קאי

דלוקימנא דלא הוירא מתנתא טמירתא מודעא לחצירתה אצל סתמא מי הוירא מודעא ולא נהירא כלל דלהוירא לישנא דלמרי' סתמא פסולה ודאי לא הוירא מודעא דהיינו טמירתא: לא חיישינן. דאינה טמירתא אלא כשרה: חיישינן. לטמירתא ולא מגבינן צה ואי מגבינן לא מהדרינן עובדא והיינו דלא קאמר רב אשי דלא מגבינן אלא חיישינן דספק הוּא ‏⁂ והיכא דקיימנא ארעא תיקוס: **והלכסא חיישינן**. דלא מגבינן צה והלכך נצ"ך לכתוב בתוך השטר וכך אמר לנו כתבו צשוקא וחתמוה צצרא ושא"ג דלא אמר אלא כתבוה לו סתם שטר מתנה כמו שתקנו חכמים קאמר: **מתנא' כל חוקה שאין עמה טענה אינה חוקה**. צין צחוקת ג' שנים דקרקעות ובתים ואילנות צין צחוקת יום אחד כגון הניך דלמרינן לעיל (דף ו.) אחזיק מלודי בו' מיירי וקאמר דלצ"ך לנטעון מלודי כח החזיק צה והלכך כיוון דטעין טענתא מעליא צצדין ירד לקרקע זה ומתוך כך החזיק צה כשיעור חוקה שאמרו חכמים וזה שמך ולא מיחה הוירא חוקה ואין המערער נאמן לומר לא על ידי ירד לקרקע שלי אלא צלא רשותי דאסן קן למה הניחו להחזיק: **שלא אמר לי אדם דבר מעולם אינה חוקה**. בגמרא פריך פשיטא: **משום ירושה**. שאומר אכלתיה

שני חוקה מכא ירושת אבי שהיה מוחזק צה ציום מותו: אינו צריך **טענה**. לומר היאך צא ליד אציו דאין אדם צקי צקרקעות אציו היאך צאו לידו ומיהו ראיא צעדים צציי שראו את אציו הוחזק צה יום אחד והכי מפרש בגמרא (ע"ב: גב') **פשיטא**. דכיון דאין לי טענה אינה חוקה: **מיוצן וצנה** ליה. האי ארעא מזה המערער לקחה ואצד שטר: **אמרי לי אחוי שטר**. שאינו צקי צדיין לידע שחוקה צמקוס שטר עומדת: **קמ"ל** דאי טעין טענינן ליה ואי לא טעין אנו לא ילפינן ליה למיטען. שמעינן מהכא דאי הוה טעין הכי מהמנינן ליה דכה"ג אינו קרוי חוזר וטוען דאין זה מכחיש טענות ראשונות: **שקל צידקא צצריע**. שטף מים נכנס צצדהו וגטל את המחילות ולא נודע מקומן: **הדר גורא בו'**. עשה כותל חדש צינו לצין שכנו והרמיצ קרקע שלו ועשה הכותל צצדה חצירו: **והא אחזקי**. צצניתי כותל על פיו וצולאתו כדאמר לקמיה דלאתא וסייע גורא צצדאי וכמאן דאמר לי חזיק וקני דמי וכיון שעל פיו והוא ידע ולא מיחה אלא שמך הרי חוקתי חוקה שיש עמה צקרקע שלו והוא ידע ולא מיחה אלא שמך הרי חוקתי חוקה שיש עמה טענה ואידך הוה טעין לא נתימה ושני חוקה לא החזיק: **אי"ל כמאן**. טענת והא אחזיקי דסצינרא קך חוקת יום אחד הוירא חוקה היכא ידע מערער ולא מיחה: **צר"י**. דמתני' [נח:] דתלי טעס דג' שנים כדי שיהא צאקפמיא שנה בו' הא אס קרוב בתוך מהלך יום שיוכל לידע מיד כשידע ולא ימחה תהיה חזקה וכו' ישמעאל צר' יוס' נמי צלגהי פריקין (דף נט: ט) ת"ר מעשה צאדס אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין צא לפני ר' ישמעאל א"ל החוקת משום דס"ל צפניו לאלתר הוירא חזקה: אין הלכה בו'. אלא כרבנן דאמרי דכל דבר חזקה ג' שנים מיום ליום צעינן: **והא אחיל בו'**. וי' והא י' לי טענה ודאית שהקנה לי קרקע דיש לי עדים שראו שהיה מסייע לי לבנות הכותל וכמאן דאמר קך חוק וקני דמי: מחילה בטעום היא. שלא היה יודע שאתה בזנה בתוך שלו: מי הוה עבדת. בתמיה. אלא גם אתה טעית וכסבור היית שאתה בזנה בתוך שלך: חד

דרב נחמן דהתם צצניי ולא הוירא מחילה בטעום שאפי' היה המוכר יודע שיוכל לחזור לא היה חוזר דניחא ליה דליקין צהימנותיה וגמר ומקני' ^א אצל הכא הוירא הלוואה והלוה אינו מקני ליה אלא צתורת מכר והמכר אינו כלום דלסמכתא היא ולא גמר ומקני וכיון דהדרא ארעא הדרי נמי פירי אצל אס היה נותן צתורת רצית היה קונה דאצק רצית אין יואל צדיינים ורבא דהוה צציי לאזמוצי אונאה לא היה יודע זה הפירוש ^א שאס היה יודע לא היה מקשה כלום מאונאה דהכא לא הוירא מחילה בטעום כדפרי' ^א וגמר ומקני ור"נ היה משיצ מאילוניות לפי סצרת רצא כלומר אדמותצת לי מאונאה תסייען מאילוניות אלא על כרחך נצ"ך אתה לחלק כדפרישית:

מא.

שצ"א אמר ר' אדם דבר מעורם. והוא הדין דלפ"י אס אמר וצינתיא מפלוני דזונה מייך דלא הוירא חוקה עד שיאמר אתה מכרת לי כדקמני סיפא אלא הא עדיפא ליה למינקט שלא אמר לי אדם דבר מעולם לאשמועי' דלא הוי פתח פיןך לאלס כדאמר בגמ':

אמרי ר' אחוי (ר') שמוך. וכשלא אוכל להראות שטרי שהפסדתי יאמרו שגולתיה אצל כשאומר לא אמר לי אדם [דצ"ך] מעולם לא יאמרו שגולתיה אלא ראיתי שלא מיחו צידי והחוקתי צה וגמאא שמחל לי: **ורחא** אחזקי ר'.

פירש הקונטרס צניתי כותל על פיו והוא סייע לי וכיון צצמנותו (ו) עשה הוי חוקה שיש עמה טענה וקשה דמדקאמר צתר הכי והא אחיל משמע דעד השתא לא הוה מחזיק צה מטעס מחילה ועוד דלאלמר הוה ליה ראי' נחמן למימר מחילה בטעות והאי ^א וגרסא לפרש דרב ענן הוה טעין שלקח ממנו ולא הי' לו עדים שלקחה והיה רואה להיות נאמן מתורת חוקה ^ב וכי א"ל רב נחמן דלאו חוקה היא השיב לו רב ענן והא אחיל דלע"פ שאינו נאמן לומר לקחתיה מהא שלי מטעס מחילה דסייע צגורא צצדאי והיה לו עדים או היה מודה צציועו ואין הסוגיא מוכחת כ' ^א:

שצ"א אמר ר' אדם דבר מעורם פשיטא. קשה להמרי"ס דמאי פריך פשיטא הא לעיל (דף כח:): פריך גמרא אלא מעתה חוקה שאין עמה טענה בו' ופירש שס בתוספות פירוש (ס) א' דלפ"י אמר [שלא אמר] לי אדם דבר מעולם פריך וגרסא לומר דמכח סיפא דמשמע דלפ"י מפלוני דזונה

מייך וצינתיא לא הוירא חוקה פריך פשיטא וגרסא כי זה דוחק דמנא ליה למיפדך ארישא טפי מאסיפא דהא מרישא איכא למידק איפסא וליפרוך טפי מסיפא לרישא וגרסא לי דמקשה לא מסיק אלעמיה דנטעון ליה אקן ולהכי פריך פשיטא דטענה גרידא אינה מועלת דאינה טענה ומשני דס"ד דנטעון ליה אקן דכיון דלא מיחה שלש שנים ידאי מכר לו או מחל ועוד יש לומר דלרבנן דרבי ישמעאל ^א דלא ילפי משור ^א פריך פשיטא אצל קשה דצמתנינן לא הווצרו רבנן ומתני' כר' ישמעאל וגרסא דפריך אחזקה דיום אחד דמתני' נמי איירי צה מדקמני כל חוקה כדפ"ה:

כמאן כר"י. קשה לרצב"א דהאמר רב ענן לעיל (דף נח:): **לדידי מפרשא** לי מיניה דמר שמואל מחאה צפני עדים שאין יכולין לומר לו בו' משמע דלא צציי ^א צפניו מחאה ^א והיינו דלא כר"י ושמא סצר כוותיה צצדאל ופליג עליה צצדאל: **אמך ר'יה** מחי"ה **בטעות הוא**. וקשה דצפ' איזוה נשך (צ"מ דף סו: ו) וסס ד"ה (הס) אמר רב נחמן השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קני הדרא ארעא והדרי פירי למימרא דסצר רב נחמן מחילה בטעות לא הוירא מחילה והא איתמר המוכר פירות דקל לחצירו בו' ואמר רב נחמן ומודינא דאי שמיט ואכיל לא מפיקין מיניה ומשני התם וציני והכא הלוואה ופירש הקונטרס הכא הלוואה ^א ומיחו כרצית שמתחלה צהלוואה צצאו לידו וכרצית קצוזה דמו ואין אצק רצית אלא צמכר כגון לקח ממנו פירות דריש מתנינן דהתם משמע דצכ"מ לרב נחמן מחילה בטעות הוירא מחילה צר מהתם צהלוואה דמיחו כרצית והכא סצר רב נחמן דלא הוירא מחילה ומיהו צצלאו הכי קשה על פירשו' דהא אמר רצינא התם צריש פירקא (דף סב.) דמשכנתא צלא נכייאת צדינינו אין מחזירין ממלוה ללוה דלא חשיצ רצית קצוזה ומסתמא דלא פליג עליה רב נחמן וגרסא לרצינו תס דה"פ דצכ"מ סצר רב נחמן דלא הוירא מחילה כדאמר הכא וצריש המפקיד (צ"מ דף נח.) קאמר נמי רב נחמן התם שומא בטעות הווא ובספ"ק דגיטין (דף יד.) נמי אמר דקינן בטעות חוזר אלא היינו טעמא דרבנן וקני' ^א אצל הכא הוירא הלוואה והלוה אינו מקני ליה אלא צתורת מכר והמכר אינו כלום דלסמכתא היא ולא גמר ומקני וכיון דהדרא ארעא הדרי נמי פירי אצל אס היה נותן צתורת רצית היה קונה דאצק רצית אין יואל צדיינים ורבא דהוה צציי לאזמוצי אונאה לא היה יודע זה הפירוש ^א שאס היה יודע לא היה מקשה כלום מאונאה דהכא לא הוירא מחילה בטעום כדפרי' ^א וגמר ומקני ור"נ היה משיצ מאילוניות לפי סצרת רצא כלומר אדמותצת לי מאונאה תסייען מאילוניות אלא על כרחך נצ"ך אתה לחלק כדפרישית:

אתא

עין מושפא נר מצוה

קו א מיי' פ"ה מהלכות וסייה הלכה צ סגנ עשין ספ טוש"ע ח"מ ס' רמז ע"ף ג:

קו ב מיי' פ"ד מהל' טוען הל' י' סגנ עשין 56 טוש"ע ח"מ ס' קמו סעף ט:

קח ג מיי' שס הל' י' טוש"ע שס סעף י: קפ ד טוש"ע ח"מ ס' קמנ סעף י:

רבינו גרשום

לראשון: איבעיא להו. להובא דאמר לעידם וילו סתם כתיבו ליה חיישינן דלהוי מתנה טמירתא אי לא חיישינן: פ"קאא כל חוקה שאין עמה למחזיק טענה אחרת של זכותא אינה חזקה: והבא מחמת יירושא. מי שהחזיק ג' שנים וצריער אחד ואמר לו מה אתה עושה בשלי שירותיה מאב ואמר זה מהיכן באת לאבך אין צריך ליה לטעון היכן לקחה אביו או שום טענה אחרת: פשיטא. דהוכח דאין עמה טענה מעליא אינה חזקה. איצטריכין מהו דתימא אס לא טעין אמרינן משום הכי לא טעין דהאי מיוזב הוא דובנה ליה כו' קמ"ל דלא טענינן בשבילו דכיון דהויה לא טעין אקן לא טענינן ליה: שקל בראק בארעיה. שבא שטף מים ושטף שכלו ארעיה ואהדר גורא בארעא דחבריה שקבע כחלוי בקרקע חצירו: א"ל. לרב ענן: ויל אהדר לו קרקעו וקבע מחיצתך בתוך שולך למקום שהיה מתחלה: אמר ליה רב ענן וזה אחזיקי לי. שקבעתי בקרקע שלו בפניו ולא מיחה לי: אמר ליה כמאן. אמרת דבפניו הוי חזקה לאלתר: כו' יהודה. דקתני במתני' לא אמרו ג' שנים אלא שיהא באספמיא בו' הא אס מחזיק בפניו ולא מיחה לאלתר הוירא חזקה (א"ל) וכו' ישמעאל דקתני באיטא דהאי פריקין ת"ר מעשה באדם אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני ר' ישמעאל ואמר לו החזקתי בני החזקת משום דציבירא ליה לאלתר בפניו הוה חוקה: אמר ליה מחילה בטעות הוא. דהויה לא שולא כי היכי דאת לא ידעת דעברת בתוך שלו דאת גופך אי הוה ידעת דבתוך שלו אתה בזנה בתוך מי היית בזנה מדעתך בתוך שלו אלא כי היכי דאת לא ידעת משום דשטף המים סימניה מצד איזוה נמי לא הוי ידע דעברת בתוך שלו ואמטול הכי סייע קך לבנות וכשידע לא מחל: